Chapitre 2 : Licences des Logiciels Libres

2.1. Notions de Propriété Intellectuelle et Cadre Juridique du Logiciel

Droit d'auteur et logiciels

Nature juridique du code

En droit international (Conventions OMC/ADPIC et Traité de l'OMPI) ainsi qu'en droit national, le logiciel est assimilé à une **œuvre littéraire**. Il est protégé dès sa création sans démarche administrative obligatoire.

Ce qui est protégé vs. ce qui ne l'est pas

Protégé

Le code source, le code objet, la documentation, l'architecture du code et les éléments graphiques.

Non protégé

Les algorithmes abstraits, les fonctionnalités, les idées et les langages de programmation.

Spécificité du logiciel

Contrairement aux œuvres littéraires classiques, la loi prévoit des exceptions pour le logiciel (droit à la copie de sauvegarde, rétro-ingénierie pour l'interopérabilité).

Copyright et Copyleft

Copyright / Droit d'auteur réservé

Régime par défaut (*"Tous droits réservés"*). Le titulaire conserve l'exclusivité de la copie, de la modification et de la distribution.

Toute exploitation sans autorisation explicite constitue une contrefaçon.

Copyleft (Détournement juridique)

Utilise le droit d'auteur pour accorder les libertés de reproduire, modifier et redistribuer, **à condition stricte** que les œuvres dérivées conservent la même licence et les mêmes libertés

(*clause de* ***réciprocité*** *ou de* ***viralité***)

Licence logicielle

Une licence

Une licence est un **contrat d'utilisation** par lequel le titulaire des droits (auteur ou entreprise) définit les conditions dans lesquelles un tiers a le droit :

- d'utiliser,
- modifier,
- compiler ou
- redistribuer

le logiciel.

Licence Propriétaire (EULA / CGU)

Restreint l'utilisation (souvent limitée à un seul utilisateur/poste), interdit la décompilation, la modification et la redistribution, et ne fournit aucun accès au code source.

Licence Propriétaire (EULA / CGU)

Restreint l'utilisation (souvent limitée à un seul utilisateur/poste), interdit la décompilation, la modification et la redistribution, et ne fournit aucun accès au code source.

Conditions d'utilisation et de redistribution

Toute licence libre s'articule autour de quatre clauses fondamentales :

1.Attribution (Notice).

2.Disponibilité du code source.

3.Clause de non-garantie (*Disclaimer*)

4.Copyleft (Reciprocity)

Conditions d'utilisation et de redistribution

Toute licence libre s'articule autour de quatre clauses fondamentales :

1. Attribution (Notice)

- Obligation de préserver le nom des auteurs originaux et le texte de la licence.

2. Disponibilité du code source

Obligation (en **Copyleft**) ou **possibilité** (en **permissive**) de fournir le code source lors de la distribution.

3. Clause de non-garantie (*Disclaimer*)

Clause déclinant toute responsabilité de l'auteur quant aux bugs ou dommages causés par le logiciel.

4. Copyleft (Reciprocity)

Obligation d'appliquer la même licence aux modifications distribuées.

Licence Libre / Open Source

Licence Libre / Open Source

- Accorde le code source et

- respecte formellement :

    * la ***Open Source Definition*** (**OSD** du **OSI**) et

    * les ***4 libertés fondamentales*** (**FSF**).

2.2. Principales Licences Open Source & Libres

2.2. Principales Licences Open Source & Libres

- - 1. GNU General Public License (GPL)
- - 2. GNU Lesser General Public License (LGPL)
- - 3. MIT License
- - 4. Apache License 2.0
- - 5. BSD Licenses (Berkeley Software Distribution)

2.2. Principales Licences Open Source & Libres

1. GNU General Public License (GPL)

Type

Copyleft Fort (*Strong Copyleft*).

Principe

Toute modification ou intégration du code GPL dans un projet distribué oblige la totalité de l'ouvrage dérivé à être publiée sous licence GPL et en code source ouvert.

Versions notables

GPLv2

Exige la transmission du code sous la même licence.

GPLv3

Ajoute des clauses contre la *Tivoïsation* (blocage matériel de l'exécution d'un code modifié) et protège contre les menaces de brevets logiciels.

2. GNU Lesser General Public License (LGPL)

Type

Copyleft Faible / Modéré (*Weak Copyleft*).

Principe

Conçue principalement pour les bibliothèques (*libraries*).

Mise en œuvre

Si un programme propriétaire se lie (*dynamic linking*) à une bibliothèque sous LGPL, le programme principal peut rester propriétaire. En revanche, si la bibliothèque elle-même est modifiée, le code modifié de la bibliothèque doit être publié sous LGPL.

3. MIT License

Type

Permissive Extrême (*Academic License*).

Principe

Accorde une liberté totale d'utilisation, de modification, d'intégration dans du code propriétaire et de revente commerciale.

Seule obligation

Conserver la notice d'auteur originale (*Copyright Notice*) et la clause d'absence de garantie dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel.

4. Apache License 2.0

Type

Permissive structurée pour l'industrie.

Principe

Autorise l'utilisation commerciale et la fermeture propriétaire du code dérivé.

Clauses spécifiques

Octroi explicite de brevets (*Patent Grant*)

Si un contributeur apporte du code sous licence Apache 2.0, il accorde automatiquement une licence irrévocable sur ses brevets associés. Si un utilisateur attaque le projet en contrefaçon de brevet, sa licence est immédiatement révoquée.

Attribution et Marques

Exige l'indication des fichiers modifiés et interdit l'utilisation des noms de marques des contributeurs sans autorisation.

5. BSD Licenses (Berkeley Software Distribution)

Type

Permissive.

Variantes

BSD 2-Clause (Simplified BSD)

Conserve l'attribution et la clause de non-garantie (équivalent de la licence MIT).

BSD 3-Clause (New BSD)

Ajoute la clause d'**interdiction d'endossement** (*Non-endorsement clause*) : le nom de l'université ou des auteurs ne peut pas être utilisé pour promouvoir des produits dérivés sans autorisation écrite.

6. Mozilla Public License (MPL 2.0)

Type

Copyleft au niveau du fichier (*File-level Copyleft*).

Principe

Compromis souple entre la LGPL et les licences permissives.

Mise en œuvre

Tout fichier existant sous licence MPL qui est modifié doit rester sous licence MPL. Cependant, de nouveaux fichiers créés au sein du même projet peuvent être placés sous n'importe quelle licence (y compris propriétaire).

2.3. Comparaison, Compatibilité et Choix de Licence

Tableau Comparatif des Licences

Tableau Comparatif des Licences

Licence	Famille de licence	Copyleft	Réintégration dans code propriétaire ?	Protection Brevets	Octroi de modification du fichier
MIT	Permissive	Aucun	**Oui**	Non	Libre
BSD 3-Clause	Permissive	Aucun	**Oui**	Non	Libre
Apache 2.0	Permissive	Aucun	**Oui**	**Oui (Explicite)**	Libre (avec traçabilité)
MPL 2.0	Weak Copyleft	Fichier par fichier	**Oui** (pour les nouveaux fichiers)	**Oui**	Restreinte au fichier d'origine
GNU LGPLv3	Weak Copyleft	Bibliothèque	**Oui** (par liaison dynamique)	**Oui**	Restreinte à la bibliothèque
GNU GPLv3	Strong Copyleft	Projet complet	**Non** (Contamination / Viralité)	**Oui**	Obligatoirement GPLv3

Compatibilité des Licences et Risque de "Contamination"

La **compatibilité des licences** définit si du code provenant de deux projets distincts sous des licences différentes peut être combiné et distribué ensemble légalement au sein d'un même binaire.

FLEUCHE DE COMPATIBILITÉ

(Sens unique)

Licences Permissives



Weak Copyleft



Strong Copyleft



Affero GPL (MIT / BSD / Apache 2) (MPL / LGPL) (GPLv2/v3) (AGPL)

Règle de subordination

Le code sous licence permissive (MIT, BSD) peut être incorporé dans un projet sous GPL. Le résultat global devient alors distribué sous licence GPL.

Incompatibilité réciproque

Du code sous licence GPL ne peut pas être incorporé dans un projet distribué sous licence MIT ou Apache 2.0.

Incompatibilité GPLv2 et GPLv3

En raison de clauses de brevets divergentes, le code sous GPLv2 stricte ne peut pas être combiné directement avec du code sous GPLv3, sauf si la clause *"or any later version"* a été explicitement incluse par l'auteur.

Arbre de Décision

Choisir une Licence pour un Projet Informatique

Quel est votre objectif principal ?

